

1500554-55.2020.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2240/20/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
DAVID DANIEL LIMA DA SILVA

Aos 29 de junho de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1500554-55.2020.8.26.0616 - Controle 2020/000651
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2240/20/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Réu:
DAVID DANIEL LIMA DA SILVA

Aos 29 de junho de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e o réu David Daniel Lima Da Silva. Presentes a(s) testemunha(s) Fábio Mercado Da Silva e Cleber Salles de Almeida Araujo. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por

esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. DAVID DANIEL LIMA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06 porque, segundo narra a denúncia, no dia 18 de março de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Serra da Seringa, nº 151, no bairro Jardim Paineira, nesta cidade e comarca de Itaquaquetuba, o denunciado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 08 (oito) invólucros contendo a droga vulgarmente nominada maconha, com peso aproximado de 13.65g e 09 (nove) porções de cocaína, com peso de 07.05g, conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 16 e o laudo de constatação a fls. 18/21. Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionados, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou parte das substâncias em suas vestes, ocultou o restante embaixo de um papel em uma viela e permaneceu em via pública a espera de usuários. Ocorre que, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado e um segundo indivíduo em atitude suspeita em via pública. Realizada a abordagem foi encontrado em poder do denunciado, no bolso de sua bermuda, duas porções de cocaína, bem como duas porções de maconha, além do valor de R\$ 61,00 (sessenta e um reais). Indagado informalmente o denunciado admitiu a traficância e indicou o local onde escondia o restante dos entorpecentes. Os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram o restante das porções de drogas. Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 91) e a denúncia foi recebida (fls. 102). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 16), além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 115/117. O réu em seu interrogatório confessou os fatos. A autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestada. Os policiais militares FÁBIO MERCADO DA SILVA e CLEBER SALLES DE ALMEIDA ARAUJO afirmaram que na data dos fatos, realizavam patrulhamento em área pela alta incidência de ocorrências relacionadas a comercialização de entorpecentes, visualizaram dois indivíduos em atividade suspeita indicativa de comercialização de entorpecente (isto num campo visual de 20 metros), sendo que quando notaram a presença da equipe policial, demonstraram nervosismo, fato que despertou o tirocínio o que prontamente motivou decisão de abordagem a suspeita. Realizada a abordagem, foram identificados o indiciado David Daniel Lima Da Silva e a testemunha Samuel De Melo Oliveira. Realizada busca pessoal com o indiciado foi encontrado com o mesmo no bolso de sua bermuda 2 (dois) invólucros contendo o que indicava ser cocaína e porções de maconha, bem como a quantia de R\$61,00 (sessenta e um reais) em notas trocada. Com a testemunha Samuel De Melo Oliveira foi encontrada tão somente a quantia de R\$20,00 (vinte reais). Informa o depoente que indagado David Daniel Lima Da Silva o mesmo admitiu participação na venda de entorpecentes, narrando que estaria no tráfico para subsidiar alimentação de sua família, confessando que ocultava mais entorpecente em local próximo, sendo que o mesmo indicou a aproximadamente 5 metros do local da abordagem, no início de um viela, sendo que sob um papel foram encontrados mais: 6 (seis) invólucros contendo cocaína e mais 7 (sete) papelotes contendo maconha, ambas semelhantes aos que o indiciado trazia consigo. O mesmo indagado admitiu que iria vender drogas para a testemunha e que foi abordado no momento em que o mesmo

"serviria o cliente". Indicou que deixa o entorpecente custodiado em local afastado para que caso seja abordado, não seja detido com grande quantidade de entorpecente. Indagado confirmou que os valores que trazia consigo seria fruto da venda de entorpecente empreendida ao local. Informa o depoente que ao local a testemunha Samuel de Melo Oliveira admitiu ser usuário de entorpecentes e que se dirigiu ao local que sabe funcionar um ponto de venda de drogas para adquirir o entorpecente com o indiciado, indicando que o mesmo seria o traficante que venderia a droga no local. Informa o depoente que diante dos fatos, deram voz de prisão ao indiciado e realizaram a condução cabíveis, sendo apresentados na delegacia os entorpecentes e dinheiro localizados. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu DAVID DANIEL LIMA DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e de limitação de final de semana. Uma vez que se encontra solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006, decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que

desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

David Daniel Lima Da Silva

Réu(é):